



PUTUSAN
Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANISA FITRI, bertempat tinggal di Kampung Gandasoli, RT 004, RW 008, Desa Cibolang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada William A, S.H., Advokat pada William A, S.H., & Partners, beralamat di Asrama DKI Nomor 47, RT 012, RW 003, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2025;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT DAEHAN GLOBAL, berkedudukan di Jalan Raya Karang Tengah, Kilometer 14, Nomor 741 A, Kampung Selaawi, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Lee Dong Kyu selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Laode M. Sabur, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Firm Laod Sabur & Partners, beralamat di Office Tower ITC Cempaka Mas 7th #8B, Jalan Letjend Soeprapto, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2025;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berubah semula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak terjadinya hubungan kerja;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak terhadap Penggugat dengan total sebesar Rp48.937.490,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang no. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bdg., tanggal 11 Agustus 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak terjadinya hubungan kerja;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Peggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dengan kualifikasi mengundurkan diri/mangkir;
4. Menghukum Tergugat Konvensi membayar hak-hak Peggugat Konvensi secara tunai dan sekaligus berupa uang penggantian hak dan uang pisah seluruhnya berjumlah Rp5.632.162,00 (lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah);
5. Menolak gugatan Peggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Peggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Agustus 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2025 diajukan permohonan kasasi secara elektronik pada tanggal 20 Agustus 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 88/Kas/G/2025/PHI/PN Bdg., *juncto* Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 September 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 September 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bdg., tanggal 11 Agustus 2025;
3. Mengadili sendiri:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 September 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dengan saksama memori kasasi yang diterima tanggal 1 September 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 September 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa jenis pekerjaan yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan masa perjanjian kerja telah melampaui waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan demi hukum status hubungan kerja menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja dan berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja dari Tergugat;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung RI perlu memperbaiki

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2026



pertimbangan dan amar *Judex Facti* mengenai, kompensasi pemutusan hubungan kerja, amar rekonvensi dan amar dalam eksepsi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak dapat dikualifikasikan Penggugat mengundurkan diri karena surat panggilan kerja pada tanggal 16 Maret 2023 dilakukan secara tidak patut karena Penggugat baru mangkir kerja selama 1 (satu) hari pada tanggal 15 Maret 2023 (*vide* bukti T-8) sehingga bertentangan dengan Pasal 36 huruf (j) *juncto* Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa Penggugat terbukti tidak masuk kerja (mangkir) sejak tanggal 15 Maret 2023 s/d tanggal 21 Maret 2023 yang merupakan bentuk pelanggaran indisipliner sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, oleh karenanya Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja: 8 Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2023 (5 tahun lebih)

Upah : Rp3.351.883,00

Pesangon : $0,5 \times 6 \times \text{Rp}3.351.883,00 = \text{Rp}10.055.649,00$

PMK : $2 \times \text{Rp}3.351.883,00 = \text{Rp} 6.703.766,00$

UPH (Cuti) : $12/25 \times \text{Rp}3.351.883,00 = \text{Rp} 1.608.903,00 +$
 $= \text{Rp}18.368.318,00$

Kompensasi yang diterima Penggugat = Rp 6.455.694,00

Jumlah = Rp11.912.624,00

Terbilang (sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

- Bahwa dengan demikian amar putusan *Judex Facti* Nomor 3 dam 4



harus diperbaiki menjadi:

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan kualifikasi Penggugat melakukan pelanggaran indisipliner;
 4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp11.912.624,00 (sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa oleh karena di dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi dan atas eksepsi tersebut telah pula dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak oleh *Judex Facti*, maka atas penolakan eksepsi tersebut perlu ditambahkan di dalam amar putusan ini;
 - Bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat tidak mengajukan gugatan reconvensi, maka perlu menghapus amar dalam reconvensi yaitu amar yang menyatakan "menolak gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya" tidak perlu dimuat dalam amar putusan dan hapus amar "dalam konvensi dan dalam reconvensi" sehingga langsung menyatakan beban perkara kepada negara, sebagaimana amar selengkapya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ANISA FITRI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang



Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANISA FITRI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bdg., tanggal 11 Agustus 2025 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak terjadinya hubungan kerja;
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan kualifikasi Penggugat melakukan pelanggaran indisipliner;
 4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp11.912.624,00 (sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026 oleh Dr. Ibrahim,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.H., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.H., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2026